清城区“11·11”一般高处坠落事故调查报告

2019年11月11日11时40分，位于东城街辖区的东城明德府邸二期1号楼工地，一名工人从高处坠落死亡。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，清城区人民政府于11月12日成立由区应急管理局、区公安分局、区人力资源社会保障局、区住房城乡建设局、区总工会、东城街道办事处等有关单位人员组成清城区“11·11”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，明晰事故责任，提出处理意见及防范措施。经调查，事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程项目概况

名德府邸楼房建筑项目位于清城区东城海逸路19号。2013年7月，经市住建局颁发建筑工程施工许可证（证号:441801201301093）。由清远市名德房地产有限公司开发，顺德建筑设计院有限公司设计，清城区第一建筑工程公司承建施工，清远中正工程监理有限公司负责监理，目前在建为名德府邸1号、2号、3号楼及部分地下车库的项目工程，工程规模为69267.49㎡，工程造价为壹亿贰仟叁佰元，开工时间从2013年8月至今。事故发生在此建筑项目工程1号楼盘。

（二）事故单位基本情况及合同（协议）签订情况

1、**建设单位：**清远市名德房地产有限公司（以下简称名德公司）；统一社会信用代码：91441802696442471 6；法人代表：梁某航；注册资金：伍仟万元人民币；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2009 年 11 月 03 日；营业期限至：长期；经营范围：房地产开发经营。地址：清远市清城区东城海逸路北。

房地产开发企业资质证书编号：清房开证字第：20441。建筑业企业资质类别及等级：肆级；有效期：经清远市清城区行政审批局审核，有效期延至 2020 年 10 月 20 日。发证机关：清远市清城区住房和城乡建设局。

2、**施工单位：**清远市清城区第一建筑工程公司（以下简称城区一建公司）；统一社会信用代码：91441802197620544N；法人代表：梁某英；注册资金：人民币伍仟万元；登记注册类型：集体所有制；成立日期：1958 年 1 月 1 日；营业期限：长期。住所：清远市清城区横荷街道办开发区 7 号小区 22 号南之三；经营范围：建筑工程施工总承包贰级；地基基础工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；施工劳务不分等级；建筑安装业；建筑装饰业；土木工程建筑业；河沙销售。

建筑业企业资质证书编号：D244065692。建筑业企业资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级（2021/04/11）。发证机关：广

东省住房和城乡建设厅。安全生产许可证编号:(粤)JZ安许证字〔2017〕181614延。许可范围:建筑施工。有效期:2017年07月11日至2020年07月11日。发证机关:广东省住房和城乡建设厅。

3、**监理单位:**清远中正工程监理有限公司(以下简称中正公司);统一社会信用代码:91441802707506611T;法人代表:黄某新;注册资金:人民币叁佰万元;登记注册类型:有限责任公司(自然人投资或控股);成立日期:1999年3月9日;营业期限:长期。住所:清远市银泉南路16号华茂广场(办公楼二)12层06号;经营范围:房屋建筑工程监理甲级,市政公用工程监理甲级,人民防空工程建设监理乙级,文物保护工程监理丙级,工程招标代理暂定级(凭资质证书经营)。

4、**分包单位:**清远市清城区华亿发脚手架服务部(以下简称华亿发服务部);统一社会信用代码:92441802MA52WTBK5U;法人代表:罗某芳;组成形式:个人经营;登记注册类型:个体工商户;成立日期:2019年2月25日。住所:清远市横荷街道新城E40号区厂房201号;经营范围:脚手架安装,租赁;普通货物运输服务。

(三)合同(协议)签订情况

2013年7月,名德公司与城区一建公司签订《建设工程施工合同》,名德府邸1号、2号、3号楼及部分地下车库建筑项目工程由城区一建公司负责承建施工。2013年4月,名德公司与中正公司

签订《清远市名德府邸建设工程施工监理合同》，监理范围和内容为项目土建、水电安装工程从施工准备到竣工交付使用；质量、投资、进度及安全控制、合同与信息管理。

2019年3月1日，城区一建公司与华亿发服务部签订《名德府邸脚手架租赁搭拆工程合同》。合同明确华亿发服务部负责名德府邸1号楼施工的外墙钢管脚手架安全维护等所需材料及搭拆施工，以包工、包料、包安全、包质量等形式进行综合单价承包，工期为13个月。该合同第8.2.6条规定，华亿发服务部的施工人员必须持有效证件（包括上岗证），才能上岗作业，否则不得聘用。

2019年10月12日，华亿发服务部与黎某华（死者）签订《劳动聘用协议书》，黎某华岗位为架子工，工资为30元/天。

（四）事故死亡人员情况

死者黎某华，男，1997年10月29日出生，身份证号码：44182719971******9，住址：清新县太和镇建设路建设西******。上岗前已接受城区一建公司施工现场三级安全教育培训，但其本人没有持有《架子工特种作业证》。

（五）事故经过及救援情况

2019年11月11日约7时，华亿发服务部员工黎某华等八人一起到名德府邸1号楼12楼进行拆排栅工作。按照当时工作分工，黎某华与另一名工人负责在12楼南边外墙进行拆排栅作业，其余人员安排在其他不同位置作业。约11时，在场工人一起到工地饭堂就餐。约11时30分，工人们就餐完毕后，就回到12楼作

业点各自收拾工具。约11时40分，黎某华独自一人在外墙排栅收拾工具时，失足跌落地面。

事故发生后，在场工人立即拨打120电话。经医护人员抢救，黎某华抢救无效死亡。

（六）事故直接经济损失及善后工作情况

事故造成直接经济损失约116.45万元。事故善后工作已妥善处理完毕。

二、事故原因

（一）直接原因

死者黎某华自身安全意识淡薄，对作业场所存在的危险因素认识不足，在进行收尾工作时，没有使用个人劳动防护用品，在不具备特种作业人员资格情况下，上岗作业。

（二）间接原因

1、华亿发服务部安全生产主体责任不够落实，施工现场安全管理不严格，聘用不具备相关资格人员从事特种作业。

2、华亿发服务部法人代表罗某芳，没有严格履行安全生产职责，没有建立本单位的安全生产责任制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3、中正公司未认真履行安全监理职责，没有按照本单位制定的《安全监理制度》有关规定，对施工现场进行全面的安全检查以及对特种作业人员资格进行审核。

4、城区一建公司未认真履行施工总承包单位安全生产管理

职责。

三、事故性质

经调查认定，清城区“11·11”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理意见

（一）黎某华自身安全意识淡薄，对作业场所存在的危险因素认识不足，在进行收尾工作时，没有使用个人劳动防护用品，在不具备特种作业人员资格情况下，上岗作业。是造成本次事故的主要责任者，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）华亿发服务部安全生产主体责任不够落实，施工现场安全管理不严格，聘用不具备相关资格人员从事特种作业，对本次事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

（三）华亿发服务部法人代表罗某芳，没有严格履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，对本次事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

（四）中正公司未认真履行安全监理职责，对本次事故负有责任。建议由清远市住房和城乡建设管理局对中正公司作出相应处理。

（五）城区一建公司未认真履行施工总承包安全生产管理

职责，对本次事故负有连带责任，建议由清远市住房和城乡建设管理局对城区一建公司作出相应处理。

五、事故教训和防范措施

（一）城区一建公司、中正公司、华亿发服务部要吸取事故教训，落实安全生产主体责任，加强作业现场管理，落实好安全生产责任制，加强对从业人员的安全教育和培训，组织并制定安全生产培训教育和培训计划，切实完善企业安全生产管理工作。要通过本次事故，教育和警示作业人员，切实提高安全防范和自我保护意识。

（二）各建筑施工单位必须要严格落实特种作业人员持证上岗的有关规定。

（三）清远市住房和城乡建设管理局要积极主动履行行业安全监管职责，对所负责的施工建设单位加强监管，防范事故发生。

清城区“11·11”一般高处坠落事故调查组

2019年12月30日